BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DAS GUARDAS E SEGURANÇA PÚBLICA

USO DA FORÇA E INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM Geral)

DISCIPLINA

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

BANCA

Bancas variadas (VUNESP e outras)

16	7	16	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 10

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16

11 RESUMO DA VÉSPERA 19

Estudo completo do assunto — material integrado 20

Mapa mental do assunto 20

Lei seca do assunto — texto oficial 21

Bateria de questões resolvidas 23

Revisão rápida — perguntas e respostas 27

Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Todo agente de segurança pública, em algum momento, precisa decidir **quanto de força empregar**. A lei não proíbe o uso da força: ela o **autoriza dentro de limites claros**. Para o guarda municipal, que atua na proteção de bens, serviços e instalações do Município e, muitas vezes, em abordagens, contenções e ocorrências com alto grau de tensão, conhecer esses limites é tão importante quanto conhecer as técnicas.

O edital cobra duas normas:

- a **Lei nº 13.060/2014**, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional;
- o **Decreto nº 12.341/2024**, que regulamenta a Lei e trata do uso da força em geral: princípios, uso diferenciado, capacitação, equipamentos, registro de ocorrências e mecanismos de controle.

O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) já havia colocado o **uso progressivo da força** entre os princípios mínimos de atuação das guardas (art. 3º, V). Em prova, o tema costuma aparecer na forma de afirmações sobre:

- **quando é ou não legítimo usar arma de fogo**;
- **os princípios** que regem a atuação;
- **o que o poder público deve fornecer** ao agente (instrumentos e capacitação);
- **o que fazer quando alguém é ferido** pelo uso da força.

> **BIZU**
>
> Um ponto de atenção: o **Decreto nº 12.341/2024 é recente**. Sempre confirme se o enunciado cobra **a Lei, o Decreto ou a doutrina**, pois a redação de cada um é diferente (a lista de princípios, por exemplo, não é a mesma).

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- definir uso legítimo da força e relacioná-lo aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade;
- explicar o conceito de instrumento de menor potencial ofensivo e o dever de priorizá-lo (Lei nº 13.060/2014, arts. 2º e 4º);
- identificar as hipóteses em que **não é legítimo** o uso de arma de fogo;
- descrever o uso diferenciado da força e as diretrizes do Decreto sobre capacitação, equipamento, registro e controle;
- aplicar as regras de socorro, comunicação e relatório quando o uso da força causar ferimento ou morte;
- distinguir uso legítimo da força de excesso, relacionando-o às excludentes de ilicitude do Código Penal.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

As normas centrais do tema são:

Norma	Assunto
Lei nº 13.060/2014	Uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional
Decreto nº 12.341/2024	Regulamenta a Lei nº 13.060/2014 e disciplina o uso da força em segurança pública (publicado em dezembro de 2024)
Constituição Federal, art. 5º, III e XLIX	Vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante; respeito à integridade física e moral dos presos
Lei nº 13.022/2014, art. 3º, V	Uso progressivo da força, entre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais
Lei nº 13.675/2018 (Susp), art. 4º, IX	Uso comedido e proporcional da força, entre os princípios da política de segurança pública
Código de Processo Penal, arts. 284 e 292	Emprego de força na prisão: apenas a indispensável
Código Penal, arts. 23 e 25	Excludentes de ilicitude e excesso

ATENÇÃO

O Decreto **regulamenta** a Lei; ele **não a revoga**. A Lei nº 13.060/2014 permanece em vigor, e o próprio art. 7º dela determina que o Poder Executivo edite regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Uso da força

A atividade de segurança pública autoriza o agente a empregar a força quando necessário para cumprir a lei. Essa autorização, porém, esbarra em direitos que a Constituição protege de forma absoluta ou quase absoluta. A força só é legítima se for **necessária**, **proporcional** e voltada a um **objetivo legal**.

3.2. Instrumentos de menor potencial ofensivo

São os instrumentos **projetados especificamente** para, com **baixa probabilidade** de causar mortes ou lesões permanentes, **conter, debilitar ou incapacitar temporariamente** pessoas (Lei nº 13.060/2014, art. 4º). Exemplos: spray de agente químico, arma de condução elétrica, bastão, munição de impacto controlado.

ATENÇÃO

"Menor potencial ofensivo" **não** significa "inofensivo". A lei fala em **baixa probabilidade** de causar morte ou lesão permanente, e não em ausência de risco. Mal utilizados, esses instrumentos podem ferir gravemente.

3.3. Princípios do uso da força

Segundo a **Lei** (art. 2º): **legalidade, necessidade e razoabilidade e proporcionalidade**. Segundo o **Decreto** (art. 2º), são sete princípios gerais: legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.

3.4. Uso diferenciado (progressivo) da força

É a seleção do **nível de força apropriado** em resposta a uma ameaça real ou potencial, com o objetivo de minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes. O agente gradua a resposta conforme o comportamento da pessoa abordada.

3.5. Relatório circunstanciado

É o relato detalhado que deve ser elaborado **sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte** (Decreto, art. 3º, § 5º), nos parâmetros de ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Fundamentos: por que o uso da força tem limites

O art. 5º, III, da Constituição veda a tortura e o tratamento desumano ou degradante; o inciso XLIX assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. A **Lei nº 13.675/2018** (Susp) reforça o quadro: entre os princípios da política nacional de segurança está o **uso comedido e proporcional da força** pelos agentes de segurança pública, pautado nos documentos internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja signatário (art. 4º, IX). E o Código de Processo Penal já limitava a força na prisão desde 1941:

LEI SECA

CPP, art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

BIZU

Regra de ouro: força apenas a **INDISPENSÁVEL**. Resistência ou tentativa de fuga justificam o emprego de força para efetuar a prisão, mas a medida deve ser a **mínima capaz de vencer a resistência**.

4.2. A Lei nº 13.060/2014

A lei é curta (**oito artigos**) e vale para todos os agentes de segurança pública em **todo o território nacional** (art. 1º). Seu núcleo está nos arts. 2º, 4º, 5º e 6º.

Observe a estrutura do art. 2º:

- uma **regra de prioridade**: instrumentos de menor potencial ofensivo vêm primeiro;
- uma **condição**: desde que isso não ponha em risco a integridade física ou psíquica dos policiais;
- **três princípios**: legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade;
- **duas vedações** específicas ao uso de arma de fogo (parágrafo único).

> **DOUTRINA**
>
> A lei **não obriga** o agente a se expor ao perigo. Ela manda escolher, sempre que possível, o **meio menos lesivo**. A prioridade, portanto, é **condicionada**, e não absoluta.

As duas vedações ao uso de arma de fogo

Não é legítimo o uso de arma de fogo:

- **contra pessoa em fuga** que esteja **desarmada** ou que **não represente risco imediato** de morte ou de lesão aos agentes ou a terceiros;
- **contra veículo que desrespeite bloqueio policial** em via pública, **exceto** quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.

> **EXEMPLO**
>
> Um motorista fura a blitz e vai embora sem colocar ninguém em perigo. Atirar no carro **não** é legítimo. Fugir, por si só, **não autoriza disparo**; o que pode justificar a arma de fogo é o **risco concreto** à vida ou à integridade de alguém.

Atenção ao detalhe de redação: no inciso I, a vedação vale contra pessoa em fuga **desarmada ou que não represente risco imediato**; no inciso II, a exceção é o ato que **represente risco de morte ou lesão**.

O conceito do art. 4º

O conceito legal tem três verbos: **conter, debilitar ou incapacitar temporariamente**. Fala-se em "baixa probabilidade" de causar morte ou lesão permanente, e não em ausência de risco. O termo "não letal" é uma forma corrente de dizer; a própria Lei, no art. 3º, usa a expressão "instrumentos não letais".

Deveres do poder público e do agente

- **Fornecer** a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo (art. 5º);
- **capacitar**: os cursos de formação e capacitação devem incluir conteúdo que habilite ao uso dos instrumentos não letais (art. 3º);
- **socorrer**: havendo ferimentos, assegurar imediata assistência e socorro médico e **comunicar à família** ou à pessoa indicada pelo ferido (art. 6º);
- **regulamentar**: o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais (art. 7º).

ATENÇÃO

O dever de socorro e de comunicação do art. 6º vale para **QUALQUER pessoa ferida** pelo uso da força, inclusive o suspeito. Alternativas que condicionem o socorro à gravidade do fato ou à situação do ferido estão erradas.

4.3. O Decreto nº 12.341/2024

O Decreto regulamenta a Lei nº 13.060/2014 e **amplia** o tratamento: não trata apenas dos instrumentos, mas do **uso da força em geral**, com vistas a promover eficiência, transparência, valorização dos profissionais de segurança pública e respeito aos direitos humanos (art. 1º). A classificação dos instrumentos de menor potencial ofensivo segue o art. 23 da Lei nº 10.826/2003, os arts. 4º e 7º da Lei nº 13.060/2014 e o Decreto nº 10.030/2019.

Pontos centrais:

- reforça legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, com respeito aos direitos humanos e **sem discriminação**;
- trata a **arma de fogo como último recurso**;
- exige **uso diferenciado** da força;
- valoriza a **comunicação e a mediação** antes da força física;
- reforça o **dever de socorro**, o **registro** das ocorrências com uso da força e a **prestação de contas**;
- prevê **capacitação periódica**;
- liga o cumprimento das regras ao **recebimento de recursos federais** da área de segurança.

Princípios do Decreto (art. 2º)

São sete: **legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.** Compare com a Lei, que traz três (legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade). O Decreto acrescenta **precaução**, **responsabilização** e **não discriminação**.

O parágrafo único do art. 2º desdobra diretrizes importantes, entre elas:

- a força só pode ser usada para um **objetivo legal** e nos estritos limites da lei;
- um recurso de força só é empregado quando **outros de menor intensidade não bastam**;
- o nível de força deve ser **compatível com a gravidade da ameaça**;
- órgãos e profissionais devem **assumir a responsabilidade** pelo uso inadequado, após investigação com devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

BIZU

Para memorizar o que o Decreto acrescentou: **P**recaução, **R**esponsabilização e **N**ão discriminação. A Lei fica com os três clássicos: legalidade, necessidade e razoabilidade/proporcionalidade.

4.4. Uso diferenciado (progressivo) da força

O art. 3º do Decreto traz as regras mais importantes do capítulo. Em seus parágrafos:

Dispositivo	Conteúdo
Art. 3º, caput	Força utilizada de forma diferenciada, com seleção apropriada do nível, em resposta a ameaça real ou potencial, para minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes
§ 1º	Priorizar a comunicação, a negociação e técnicas que impeçam a escalada da violência
§ 2º	Emprego de arma de fogo é medida de último recurso
§ 3º	Repete as duas vedações de uso de arma de fogo da Lei nº 13.060/2014
§ 4º	Arma de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo só podem ser empregados por profissionais devidamente habilitados
§ 5º	Ferimento ou morte: relatório circunstanciado, nos parâmetros de ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública

Na prática, o conceito é ensinado em manuais e cursos de formação como uma **escala de níveis**. Trata-se de um **modelo didático**, usado pelas instituições, e a ordem exata pode variar de um manual para outro. De modo geral, a escala vai:

1. da **presença do agente** e da **verbalização** (ordens e persuasão);
2. passa pelo **controle de contato** (técnicas físicas de contenção sem armas);
3. segue para o emprego de **instrumentos de menor potencial ofensivo**;
4. e, apenas como **último recurso**, chega à **força letal**.

O agente escolhe o nível conforme a resistência ou a ameaça, e pode **subir ou descer** à medida que a situação muda.

> **EXEMPLO**
>
> Uma pessoa exaltada discute com funcionários em um posto de saúde municipal. O guarda se apresenta e pede calma (presença e verbalização). Como a pessoa avança em direção a um servidor, o guarda a contém com técnica de controle, sem golpes. Só se houvesse agressão com risco grave ao servidor é que se discutiria um instrumento de menor potencial ofensivo. O uso de arma de fogo seria totalmente desproporcional naquela situação.

> **BIZU**
>
> Arma de fogo = **último recurso** (Decreto, art. 3º, § 2º). Comunicação e negociação vêm antes (§ 1º). Ferimento ou morte = **relatório circunstanciado** (§ 5º) e **socorro imediato** (Lei, art. 6º).

4.5. Capacitação, equipamento, registro e controle

O Decreto estabelece obrigações para os órgãos de segurança.

Capacitação (art. 4º). Na capacitação sobre uso da força, os órgãos devem observar:

- **obrigatoriedade e periodicidade anual**;
- realização **no horário de serviço**;
- conteúdo sobre o emprego adequado de diferentes armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo.

Equipamentos (art. 6º, III). Entre as diretrizes está a disponibilização de **equipamento de proteção individual** e de, **no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo** a todo profissional de segurança pública em serviço.

Entre as demais diretrizes do art. 6º estão o registro e a publicação de dados sobre o uso da força, programas de atenção à saúde mental de profissionais envolvidos em ocorrências de alto risco, a identificação dos profissionais para individualizar suas ações e a normatização de situações como gerenciamento de crises, busca pessoal, busca domiciliar e uso de algemas.

Controle (art. 7º). Manda garantir a transparência e o acesso público a dados, canais de denúncia claros, processamento eficaz das reclamações e o fortalecimento de corregedorias e ouvidorias. O parágrafo único prevê o **registro formal** das ocorrências em que o uso da força resultar em lesão corporal ou morte ou envolver armas de fogo ou instrumentos de menor potencial ofensivo em ambientes prisionais.

Monitoramento e recursos (arts. 8º e 9º). O art. 8º prevê o **Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força**, a ser instituído por ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública; o art. 9º condiciona o **repasse de recursos federais** (FNSP e Funpen) para ações que envolvam o uso da força à observância da Lei e do Decreto.

4.6. Responsabilização, excludentes e excesso

A força usada dentro dos limites da lei **não é crime**. O Código Penal prevê as **excludentes de ilicitude**, entre elas a **legítima defesa** e o **estrito cumprimento de dever legal**. Já o **excesso é punível**.

Os requisitos da legítima defesa (agressão injusta, atual ou iminente; meios necessários; uso moderado) se aproximam muito dos princípios da **necessidade** e da **proporcionalidade**. No caso do policial, a força para vencer resistência à prisão encontra respaldo ainda no art. 292 do CPP, que autoriza o executor e quem o auxiliar a usar os meios necessários para defender-se ou vencer a resistência, lavrando-se auto subscrito por duas testemunhas.

O Decreto reforça a **responsabilização** como princípio: órgãos e profissionais respondem pelo uso inadequado da força, após apuração com contraditório e ampla defesa.

> **ATENÇÃO**
>
> Não existe "licença para matar" nem "proibição absoluta de usar a força". A resposta correta em prova costuma ser a **intermediária**: a força é permitida quando **necessária, proporcional e legal**, e o excesso responde civil, administrativa e penalmente.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

5.1. Lei nº 13.060/2014, art. 1º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 1º Esta Lei disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional.

Comentário: a lei tem alcance **nacional** e vale para **todos os agentes de segurança pública**. Não se limita a uma corporação ou a um ente federativo.

5.2. Lei nº 13.060/2014, art. 2º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:

I – legalidade;

II – necessidade;

III – razoabilidade e proporcionalidade.

Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:

I – contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e

II – contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Comentário: é o artigo mais cobrado. Guarde: (1) **priorizar** menor potencial ofensivo, **desde que** não coloque em risco o agente; (2) **três** princípios; (3) duas vedações ao uso de arma de fogo, ambas com um **critério de risco** (risco imediato de morte ou lesão). A fuga, sozinha, não autoriza disparo.

5.3. Lei nº 13.060/2014, arts. 3º e 4º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 3º Os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

Comentário: o art. 3º trata da **capacitação** (formação); o art. 4º traz o **conceito**. Perceba as palavras do conceito: "projetados especificamente", "baixa probabilidade", "mortes ou lesões permanentes" e os três verbos (conter, debilitar, incapacitar temporariamente).

5.4. Lei nº 13.060/2014, arts. 5º e 6º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 5º O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.

Art. 6º Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.

Comentário: o art. 5º fixa o dever de **fornecer** os instrumentos (a quem? a **todo** agente); o art. 6º impõe **socorro imediato** e **comunicação** à família ou à pessoa indicada, para **qualquer** ferido.

5.5. Lei nº 13.060/2014, arts. 7º e 8º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 7º O Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Comentário: o art. 7º é a base do Decreto nº 12.341/2024 (regulamento). O art. 8º é a cláusula de vigência: a lei entra em vigor **na data da publicação**.

5.6. Decreto nº 12.341/2024, art. 2º

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 2º São princípios gerais de uso da força em segurança pública: I - a legalidade; II - a precaução; III - a necessidade; IV - a proporcionalidade; V - a razoabilidade; VI - a responsabilização; e VII - a não discriminação.

Comentário: são **sete** princípios. Na Lei, razoabilidade e proporcionalidade aparecem juntas no mesmo inciso; no Decreto, em incisos separados, e surgem três novos: precaução, responsabilização e não discriminação.

5.7. Decreto nº 12.341/2024, art. 3º, caput

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 3º A força deverá ser utilizada de forma diferenciada, com a seleção apropriada do nível a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes.

Comentário: é a base legal do **uso diferenciado da força**. Os parágrafos (arma de fogo como último recurso, comunicação em primeiro lugar, relatório circunstanciado) completam o artigo.

5.8. Decreto nº 12.341/2024, art. 6º, III TEXTO LEGAL

LEI SECA

III – disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional de segurança pública em serviço;

Comentário: número que a banca adora: **no mínimo dois** instrumentos, mais **equipamento de proteção individual**, a **todo** profissional **em serviço**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Lei nº 13.060/2014 contra Decreto nº 12.341/2024

Ponto	Lei nº 13.060/2014	Decreto nº 12.341/2024
Natureza	Lei	Decreto que regulamenta a Lei
Foco	Instrumentos de menor potencial ofensivo	Uso da força em geral
Princípios	Três: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade	Sete: legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação
Arma de fogo	Duas vedações (fuga de desarmado ou sem risco; veículo em bloqueio, salvo risco)	Repete as vedações e fixa a arma de fogo como último recurso
Capacitação	Cursos de formação devem incluir o conteúdo (art. 3º)	Obrigatória, anual e no horário de serviço (art. 4º)
Equipamento	Dever de fornecer instrumentos (art. 5º)	EPI e no mínimo dois instrumentos de menor potencial ofensivo (art. 6º, III)
Ferimento ou morte	Socorro imediato e comunicação à família (art. 6º)	Relatório circunstanciado (art. 3º, § 5º) e registro formal (art. 7º, parágrafo único)

6.2. Quando a arma de fogo NÃO é legítima

Situação	Regra	Exceção
Pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato	Não é legítimo	Se houver risco imediato de morte ou lesão, a vedação deixa de incidir
Veículo que desrespeite bloqueio policial	Não é legítimo	Quando o ato representar risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros

6.3. Dever de fornecer contra dever de capacitar

Dever	Base	Conteúdo
Fornecer instrumentos	Lei, art. 5º	O poder público deve fornecer a todo agente instrumentos de menor potencial ofensivo
Capacitar	Lei, art. 3º; Decreto, art. 4º	Formação com conteúdo sobre instrumentos não letais; capacitação anual, no horário de serviço

6.4. Instrumentos de menor potencial ofensivo contra armas de fogo

Ponto	Menor potencial ofensivo	Arma de fogo
Finalidade	Conter, debilitar ou incapacitar temporariamente	Pode causar morte ou lesão grave
Prioridade	Devem ser priorizados, se não houver risco ao agente	Último recurso
Risco	Baixa probabilidade de morte ou lesão permanente (não é risco zero)	Elevado

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

7.1. Na abordagem e na contenção

O guarda municipal deve **começar pelo nível mais baixo** compatível com a situação: presença, identificação, verbalização. Se a pessoa resiste ou agride, sobe para técnicas de controle e, quando necessário, para instrumentos de menor potencial ofensivo. A arma de fogo só entra como **último recurso**, diante de risco concreto à vida.

7.2. Em bloqueios e perseguições

Furar bloqueio, por si só, **não** autoriza tiro contra o veículo. O que autoriza (ou, ao menos, impede a vedação de) o uso de arma de fogo é o **risco de morte ou lesão** a agentes ou a terceiros. Do mesmo modo, o suspeito que foge desarmado, sem risco imediato, não pode ser alvo de disparo.

7.3. Depois do uso da força

Sempre que alguém for ferido:

1. **socorro médico imediato** (Lei, art. 6º);
2. **comunicação à família** ou à pessoa indicada pelo ferido (Lei, art. 6º);
3. **relatório circunstanciado** (Decreto, art. 3º, § 5º);
4. **registro formal** da ocorrência nos casos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto.

7.4. Responsabilidade do guarda

Agir dentro dos limites da lei é conduta protegida pelas excludentes de ilicitude. Agir com excesso gera **responsabilização civil, administrativa e penal**. O excesso, doloso ou culposo, é punível (CP, art. 23, parágrafo único).

BIZU

Na dúvida entre "usar a força" e "não usar", a banca costuma premiar a **resposta graduada**: comunicação, controle, instrumento de menor potencial ofensivo e só depois a arma de fogo. Alternativas extremas ("sempre pode atirar" ou "nunca pode usar a força") costumam estar erradas.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- A Lei nº 13.060/2014 manda **priorizar** os instrumentos de menor potencial ofensivo, **desde que** não coloque em risco a integridade do agente.
- **Princípios da Lei:** legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. **Princípios do Decreto:** sete, com precaução, responsabilização e não discriminação.
- **Não é legítimo** atirar em pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato.
- **Não é legítimo** atirar em veículo que fura bloqueio, **salvo** risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.
- **Ferimento:** socorro imediato e comunicação à família ou à pessoa indicada.
- O **poder público** deve **fornecer** os instrumentos e **capacitar** os agentes.
- O Decreto **regulamenta** a Lei; **arma de fogo é último recurso**.
- **Mínimo de dois** instrumentos de menor potencial ofensivo e EPI por profissional em serviço.
- Capacitação **anual**, no **horário de serviço**.
- Ferimento ou morte: **relatório circunstanciado**.
- "Menor potencial ofensivo" **não é** "inofensivo".
- **Excesso** é punível (doloso ou culposo).

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Os instrumentos de menor potencial ofensivo não podem causar lesões nem morte."*
Falso. A lei fala em **baixa probabilidade** de causar mortes ou lesões permanentes; não afirma ausência de risco.

✗ *"A arma de fogo nunca pode ser usada contra pessoa em fuga ou contra veículo que fure bloqueio."*
Falso. A vedação tem **exceção**: risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Para a fuga, a vedação vale quando a pessoa está desarmada ou não representa risco imediato.

✗ *"A Lei nº 13.060/2014 traz sete princípios de uso da força."*
Falso. A Lei traz **três**; os **sete** são do **Decreto nº 12.341/2024**.

✗ *"A prioridade dos instrumentos de menor potencial ofensivo é absoluta."*
Falso. A Lei a condiciona a **não colocar em risco** a integridade física ou psíquica do policial.

✗ *"O dever de socorro só existe quando o ferido é pessoa inocente ou o ferimento é grave."*
Falso. Vale para **qualquer pessoa ferida** pelo uso da força.

✗ *"O dever de fornecer instrumentos e o dever de capacitar são a mesma obrigação."*
Falso. São **deveres distintos**: fornecer (Lei, art. 5º) e capacitar (Lei, art. 3º; Decreto, art. 4º).

✗ *"O uso legítimo da força dispensa registro ou relatório."*
Falso. Havendo ferimento ou morte, exige-se **relatório circunstanciado** (Decreto, art. 3º, § 5º).

✗ *"Se houve agressão inicial, o excesso fica sempre impune."*
Falso. O Código Penal prevê responsabilidade pelo **excesso doloso ou culposo**.

✗ *"O Decreto nº 12.341/2024 revogou a Lei nº 13.060/2014."*
Falso. O Decreto **regulamenta** a Lei; ela segue em vigor.

✗ *"O Decreto exige apenas um instrumento de menor potencial ofensivo por profissional."*
Falso. O art. 6º, III, exige **no mínimo dois**, além de equipamento de proteção individual.

✗ *"A capacitação sobre uso da força é facultativa e pode ser feita fora do horário de serviço."*
Falso. Ela é **obrigatória**, de periodicidade **anual**, realizada **no horário de serviço**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 13.060/2014, os órgãos de segurança pública devem obedecer, no uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo, aos princípios da

A) legalidade, precaução e responsabilização.
B) necessidade, não discriminação e precaução.
C) legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
D) legalidade, responsabilização, necessidade e não discriminação.

Gabarito: C. O art. 2º da Lei lista três princípios: **legalidade, necessidade e razoabilidade e proporcionalidade**. Precaução, responsabilização e não discriminação são princípios acrescentados pelo **Decreto nº 12.341/2024** (A, B e D misturam as duas listas).

QUESTÃO 02

Qual dos princípios abaixo consta do rol de princípios gerais do Decreto nº 12.341/2024, mas **não** consta da lista do art. 2º da Lei nº 13.060/2014?

A) Precaução.
B) Legalidade.
C) Necessidade.
D) Razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto.

Gabarito: A. A **precaução** é um dos sete princípios do art. 2º do Decreto e não figura na Lei. Legalidade (B), necessidade (C) e razoabilidade e proporcionalidade (D) aparecem **nas duas** normas.

QUESTÃO 03

Segundo a Lei nº 13.060/2014, é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública quando

A) o condutor apenas ignora o bloqueio e segue em frente, sem atingir ninguém.
B) o veículo apresenta placa irregular.
C) o motorista aumenta a velocidade após ordem de parada, sem risco a terceiros.
D) o ato representar risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Gabarito: D. A vedação do art. 2º, parágrafo único, II, tem **exceção**: o ato que represente **risco de morte ou lesão** aos agentes ou a terceiros. Nas demais alternativas não há risco demonstrado, apenas desobediência ou irregularidade, o que **não autoriza** disparo.

QUESTÃO 04

Um guarda municipal, ao conter um suspeito que resistia, causou-lhe uma lesão. Nos termos da Lei nº 13.060/2014, deve ser assegurado

A) o socorro médico apenas se a lesão for considerada grave, sem outras providências.

B) a imediata prestação de assistência e socorro médico, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa indicada pelo ferido.

C) o encaminhamento do suspeito ao serviço médico somente após o término do registro da ocorrência.

D) a comunicação à família apenas se o ferido for pessoa sem antecedentes.

Gabarito: B. O art. 6º impõe **assistência e socorro imediatos** e **comunicação à família** ou à pessoa indicada, para **qualquer** ferido pelo uso da força. A gravidade da lesão (A), o registro prévio (C) ou os antecedentes (D) **não** condicionam esses deveres.

QUESTÃO 05

Considera-se instrumento de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 13.060/2014, aquele

A) projetado especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

B) que, por sua natureza, não oferece nenhum risco de lesão à pessoa atingida.

C) destinado exclusivamente a causar a morte de pessoas em situação de confronto armado.

D) utilizado apenas por forças militares em operações de guerra.

Gabarito: A. É a redação do art. 4º. A alternativa B é a pegadinha clássica: a lei fala em **baixa probabilidade**, e não em ausência de risco. C e D descrevem outra coisa, não instrumentos de menor potencial ofensivo.

QUESTÃO 06

Conforme o Decreto nº 12.341/2024, devem ser disponibilizados a todo profissional de segurança pública em serviço equipamento de proteção individual e, no mínimo,

A) um instrumento de menor potencial ofensivo.

B) três instrumentos de menor potencial ofensivo.

C) dois instrumentos de menor potencial ofensivo.

D) quatro instrumentos de menor potencial ofensivo.

Gabarito: C. O art. 6º, III, fixa **no mínimo dois** instrumentos de menor potencial ofensivo, além do equipamento de proteção individual, a **todo** profissional em serviço. Um (A) é menos que o mínimo; três (B) e quatro (D) não correspondem ao texto.

QUESTÃO 07

A capacitação sobre uso da força, nos termos do Decreto nº 12.341/2024, deve ter

A) caráter facultativo e periodicidade bienal.
B) caráter obrigatório e periodicidade livre, a critério de cada órgão.
C) caráter obrigatório e ser realizada preferencialmente fora do horário de serviço.
D) caráter obrigatório, periodicidade anual e ser realizada no horário de serviço.

Gabarito: D. O art. 4º exige **obrigatoriedade e periodicidade anual**, com realização **no horário de serviço**. Facultativa (A), de periodicidade livre (B) e fora do horário de serviço (C) contrariam o texto.

QUESTÃO 08

Segundo o Decreto nº 12.341/2024, o emprego de arma de fogo deve ser considerado

A) a primeira opção, para garantir a autoridade do agente.
B) medida de último recurso.
C) regra geral nas abordagens a pessoas suspeitas.
D) conduta obrigatória sempre que houver fuga.

Gabarito: B. O art. 3º, § 2º, estabelece que a arma de fogo é **medida de último recurso**. Antes dela vêm a comunicação, a negociação, as técnicas de controle e os instrumentos de menor potencial ofensivo. A fuga, por si só, não impõe nem autoriza disparo (D).

QUESTÃO 09

Um homem desarmado, que acabou de furtar uma bicicleta, foge correndo, e o guarda municipal saca a arma de fogo para atirar. A conduta, à luz da Lei nº 13.060/2014,

A) não é legítima, pois a fuga de pessoa desarmada que não represente risco imediato não autoriza o uso de arma de fogo.
B) é legítima, pois a fuga caracteriza, por si só, risco imediato de morte.
C) é legítima, porque o furto é crime e autoriza o uso de qualquer meio.
D) é obrigatória, para evitar a impunidade do suspeito.

Gabarito: A. O art. 2º, parágrafo único, I, veda o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga **desarmada** ou que **não represente risco imediato** de morte ou lesão. Fugir não é, por si só, risco. A gravidade do crime (C) ou o receio de impunidade (D) não afastam a vedação.

QUESTÃO 10

De acordo com o Decreto nº 12.341/2024, sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deve ser

A dispensado qualquer registro, se a conduta foi legítima.

B elaborado apenas um comunicado verbal ao superior, sem registro formal.

C elaborado relatório circunstanciado, nos parâmetros de ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública.

D arquivada a ocorrência, desde que o ferido não apresente reclamação.

Gabarito: C. O art. 3º, § 5º, exige **relatório circunstanciado** sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte. Não há dispensa por a conduta ter sido legítima (A), nem por mera comunicação verbal (B), nem por falta de reclamação do ferido (D).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

RESUMO

Lei 13.060/2014: priorizar menor potencial ofensivo (sem risco ao agente), três princípios, duas vedações de tiro, socorro e aviso à família. Decreto 12.341/2024: sete princípios, uso diferenciado, arma de fogo como último recurso, dois instrumentos mínimos, capacitação anual, relatório circunstanciado.

- A **Lei nº 13.060/2014** vale em todo o território nacional (art. 1º) e manda **priorizar** os instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que não ponham em risco o agente (art. 2º).
- **Três princípios da Lei:** legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
- **Sete princípios do Decreto:** legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.
- **Não é legítimo** atirar em pessoa em fuga desarmada ou sem risco imediato, nem em veículo que fura bloqueio, **salvo risco de morte ou lesão** a agentes ou a terceiros.
- **Instrumento de menor potencial ofensivo:** projetado para, com baixa probabilidade de morte ou lesão permanente, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente (art. 4º). **Não é inofensivo.**
- **Ferimento:** socorro imediato e comunicação à família ou à pessoa indicada (art. 6º); relatório circunstanciado (Decreto, art. 3º, § 5º).
- O poder público deve **fornecer** instrumentos (art. 5º) e **capacitar** (art. 3º).
- O **Decreto regulamenta** a Lei (não a revoga); a **arma de fogo é último recurso** (art. 3º, § 2º), e comunicação e negociação vêm antes (§ 1º).
- **Capacitação:** obrigatória, anual, no horário de serviço (art. 4º).

- **Equipamento:** EPI e no mínimo **dois** instrumentos de menor potencial ofensivo por profissional em serviço (art. 6º, III).
- **Excesso**, doloso ou culposo, é punível; a força legítima é protegida pelas excludentes de ilicitude.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Uso da força

Lei nº 13.060/2014

- Prioriza menor potencial ofensivo
- Sem expor o agente a risco
- Vale para todo o país

Princípios

- Legalidade
- Necessidade
- Razoabilidade
- Proporcionalidade

Arma de fogo ilegítima

- Fugitivo desarmado ou sem risco
- Veículo que fura bloqueio sem risco

Deveres

- Fornecer instrumentos
- Capacitar
- Socorro imediato
- Avisar família

Decreto nº 12.341/2024

- Regulamenta a lei
- Arma de fogo como último recurso
- Uso diferenciado da força
- Registro e prestação de contas

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 7 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 7º O Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 1 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 1º Esta Lei disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 2 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:
>
> I – legalidade;
>
> II – necessidade;
>
> III – razoabilidade e proporcionalidade.
>
> Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:
>
> I – contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e
>
> II – contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 3 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 3º Os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 4 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 5 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 5º O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 6 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 6º Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 8 — Lei 13.060/2014 (uso de instrumentos de menor potencial ofensivo) TEXTO LEGAL

> Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 23/12/2014] (p. 3, col. 1)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Entre as diretrizes que os órgãos de segurança pública devem observar na implementação do Decreto nº 12.341/2024, está a disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, quantos instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional de segurança pública em serviço?

A Dois
B Dez
C Três
D Cinco
E Um

Gabarito: A

O art. 6º, III, prevê a disponibilização de equipamento de proteção individual e de, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional em serviço. A exigência reforça a possibilidade de escalonar o uso da força antes de recorrer à arma de fogo.

QUESTÃO 2

Nos termos da Lei nº 13.060/2014, os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo,

A em qualquer situação, ainda que isso coloque em risco a integridade física do agente.
B somente quando houver autorização judicial prévia.
C desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos agentes.
D apenas em manifestações públicas.
E somente após o disparo de advertência com arma de fogo.

Gabarito: C

A prioridade vale desde que não coloque em risco a integridade física ou psíquica do agente, o que torna A errada. A lei não exige autorização judicial (B), não se limita a manifestações (D) nem condiciona o uso a disparo de advertência (E).

QUESTÃO 3

Quanto à capacitação dos profissionais de segurança pública sobre o uso da força, o Decreto nº 12.341/2024 estabelece como diretriz que ela seja

A) obrigatória apenas no ingresso na carreira, sem qualquer reciclagem periódica posterior
B) facultativa, com periodicidade a cada cinco anos, e realizada fora do horário de serviço
C) realizada exclusivamente por instituições privadas contratadas pelo próprio profissional
D) dispensada para os profissionais com mais de dez anos de efetivo exercício na corporação
E) obrigatória, com periodicidade anual, e realizada no horário de serviço

Gabarito: E

O art. 4º determina capacitação obrigatória e de periodicidade anual, realizada no horário de serviço, com conteúdo sobre o emprego adequado de diferentes armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo. Não há dispensa por tempo de serviço nem exigência de custeio pelo próprio profissional.

QUESTÃO 4

Durante uma blitz em via pública, um motorista desobedece à ordem de parada e fura o bloqueio, afastando-se em velocidade normal sem colocar ninguém em risco. Considerando a Lei nº 13.060/2014, é correto afirmar que

A) os agentes podem atirar contra o veículo, pois houve desrespeito ao bloqueio.
B) os agentes podem atirar nos pneus, pois isso não é disparo contra o veículo.
C) o disparo é legítimo se houver autorização do superior hierárquico no local.
D) não é legítimo atirar contra o veículo, porque o ato não representa risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.
E) o disparo é legítimo se o veículo for roubado, independentemente de risco.

Gabarito: D

A lei só admite o disparo contra veículo que desrespeita bloqueio quando o ato representa risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Sem esse risco, não há legitimidade. Atirar nos pneus é atirar contra o veículo (B); ordem superior não torna lícito o que a lei veda (C); e a mera suspeita de roubo, sem risco concreto, não afasta a regra (E).

QUESTÃO 5

Quanto ao seu alcance territorial, a Lei nº 13.060/2014, que trata do uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo, aplica-se

A) apenas aos Estados que a ela aderirem por meio de lei estadual específica de adesão
B) exclusivamente às unidades prisionais e aos estabelecimentos socioeducativos de cada Estado
C) somente às áreas de fronteira e aos portos e aeroportos federais do território brasileiro

D apenas às capitais dos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando os demais Municípios

E a todo o território nacional

Gabarito: E

O art. 1º da Lei nº 13.060/2014 estabelece que ela disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional, sem restrição a capitais, fronteiras, unidades prisionais ou adesão estadual.

QUESTÃO 6

Um guarda municipal vê um homem desarmado, que acabou de furtar uma bolsa, correndo pela praça sem ameaçar ninguém. Segundo a Lei nº 13.060/2014, o disparo de arma de fogo contra ele

A não é legítimo, por se tratar de pessoa em fuga desarmada que não representa risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.

B é legítimo, desde que antes seja dada ordem de parada em voz alta.

C é legítimo, pois a fuga logo após o crime caracteriza resistência.

D é legítimo, se o disparo for direcionado apenas às pernas.

E é legítimo, se o guarda estiver sozinho e não puder persegui-lo.

Gabarito: A

A lei diz que não é legítimo atirar em pessoa em fuga desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Ordem de parada (B), local do disparo (D) ou falta de apoio (E) não mudam isso. Fugir não é o mesmo que oferecer risco ou resistência com violência (C).

QUESTÃO 7

Não é princípio previsto na Lei nº 13.060/2014 para o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo o da

A legalidade

B oportunidade

C necessidade

D razoabilidade

E proporcionalidade

Gabarito: B

O art. 2º elenca legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. A oportunidade não consta.

QUESTÃO 8

Nos termos do Decreto nº 12.341/2024, sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deverá ser elaborado

A) boletim de ocorrência apenas se houver testemunhas civis dispostas a assiná-lo
B) relatório circunstanciado, segundo os parâmetros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
C) auto de resistência, que dispensa qualquer investigação posterior sobre a conduta do agente
D) termo de ajustamento de conduta entre o agente e a pessoa atingida, que encerra a apuração
E) relatório sigiloso, com acesso vedado aos órgãos de controle e às corregedorias

Gabarito: B

O art. 3º, § 5º, determina a elaboração de relatório circunstanciado sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, conforme parâmetros fixados em ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública. O registro serve ao controle e à transparência, e não pode ser dispensado.

QUESTÃO 9

Durante uma ocorrência, um guarda municipal usa spray de pimenta para conter um homem agressivo, que sofre uma lesão ocular. Segundo a Lei nº 13.060/2014, nessa situação deverá ser assegurada

A) a espera de decisão judicial antes de qualquer socorro
B) a comunicação apenas à imprensa
C) a prestação de socorro somente se a vítima o pedir por escrito
D) a imediata prestação de socorro médico, com comunicação do ocorrido à família ou à pessoa indicada pelo ferido
E) o encaminhamento à delegacia antes do atendimento médico

Gabarito: D

O art. 6º da Lei 13.060/2014 determina, sempre que o uso da força causar ferimentos, a imediata assistência e socorro médico aos feridos e a comunicação à família ou à pessoa por eles indicada.

QUESTÃO 10

A Lei nº 13.060/2014 prevê que o Poder Executivo editará regulamento

A) extinguindo a obrigatoriedade de socorro médico às pessoas feridas pelo uso da força
B) fixando o efetivo máximo das guardas municipais conforme a população de cada Município
C) autorizando o uso de arma de fogo contra pessoas em fuga que estejam desarmadas
D) classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais
E) proibindo o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas guardas municipais

Gabarito: D

Segundo o art. 7º, o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais. O Decreto nº 12.341/2024 regulamentou a Lei nº 13.060/2014. Nenhuma das demais alternativas corresponde ao conteúdo do dispositivo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que a Lei nº 13.060/2014 manda os órgãos de segurança priorizarem?	O uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, sem expor o agente a risco.
Quais os princípios da Lei nº 13.060/2014?	Legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Pode-se atirar em pessoa em fuga desarmada que não oferece risco?	Não. A lei diz que não é legítimo.
Atirar em veículo que furou bloqueio é legítimo?	Só se o ato representar risco de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros.
O que fazer se o uso da força ferir alguém?	Garantir socorro médico imediato e comunicar a família ou pessoa indicada.
Qual norma regulamentou a Lei nº 13.060/2014 em 2024?	O Decreto nº 12.341/2024.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

(MISSÃO GCM MAUA-SP Lei nº 13.060 uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo Parte 1

ASSISTIR

Mendes Concursos

https://youtu.be/l4Tio7zlDuQ